

24.9.12 배우자 증여 후 이익소각 대법원 판결

대 법 원 제 1 부 판 결

사 건 2024두42659 종합소득세 부과처분 등 취소소송

원고, 피상고인

소송대리인 변호사

피고, 상고인

세무서장

소송수행자 송, 김, 김, 조, 서,

김, 구

원 심 판 결

수원고등법원 2024.4.5. 선고 2023누14332 판결

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.



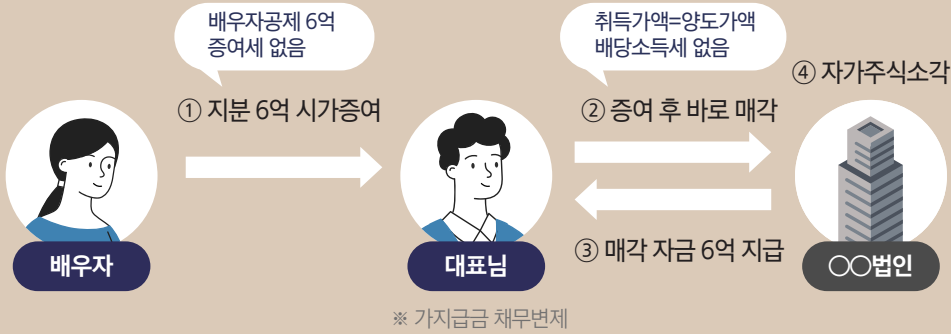
대법원 판결 요약

“ 배우자 증여 후 이익소각 진행 시 의제배당에 따른
배당소득세 부과 無 ”



최종 대법원 판결은?

※ 상법적 절차 및 소득대금의 실질귀속에 따라 판단



24.9.12 대법원 판결

배당소득세 부과無

※ 실질적 조세회피 목적 없음

* 기존 판례를 바탕으로 구성된 안내자료이며, 실제 과세 여부는 여러 사유에 의해 달라질 수 있습니다.



실질과세원칙에 의거
배우자에게 직접
양도한 것으로 평가
배당소득세 부과

※ 조세회피 목적으로 판단



증여 후 이익소각 세금 예시

가정

- ① 현재 회사 주가 주당 30만
- ② 발행주식 5,000주, 액면가 1만
- ③ 배우자 2,000주 증여
- ④ 매각대금=취득가액
- ⑤ 10년 이내 배우자 증여 없음
- ⑥ 대표 연봉 1억

배우자증여 후 이익소각



① 2,000주 × 30만 = 6억

증여세 없음

② 대금 = 취득가액

배당소득세 없음

대표 직접 이익소각



① (30만-1만) × 2,000주

의제배당소득 5.8억

세금 약 2.55억(건보료포함)

※ 2025년 개정세법안에 따라 양도세 이월과세 대상 (1년)



증여 후 이익소각 진행 시 유의사항

- ① 주식가치 평가 (직전 3개년도 세무조정계산서 필요)
- ② 대표/배우자 지분 및 직전 10년 내 배우자 증여 유무 확인
- ③ 상법상 정관, 주총, 이사회 결의 등 절차 준수
- ④ 실질과세원칙에 따른 이익소각 대금 최종 귀속 여부 확인
- ⑤ 기존 주식 보유한 경우에는 주권발행으로 증여주식 특정 필요



반드시 전문가와 상담 후 실행하시기 바랍니다.